BIBLIOTECA DE

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

2ª TURMA RECURSAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Repositório padronizado de teses jurídicas
para orientação na construção de votos

ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Intempestividade do recurso inominado

Impõe o juízo de admissibilidade recursal o não conhecimento de recurso interposto de forma intempestiva. No microssistema dos Juizados Especiais, perfaz o prazo peremptório para interposição de Recurso Inominado 10 (dez) dias úteis, contados da ciência efetiva da sentença, em leitura conjugada dos arts. 42 e 12-A da Lei nº 9.099/95.

Deserção por ausência de preparo após indeferimento de gratuidade

Deve o preparo recursal nos Juizados Especiais ser recolhido integralmente e comprovado nos autos nas 48 horas seguintes à interposição do Recurso Inominado (art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95). Indeferida a Assistência Judiciária Gratuita, a inércia da parte em recolher as custas no prazo assinalado acarreta a deserção do recurso. Inadmissível a complementação intempestiva (Enunciado nº 80 do FONAJE).

Impossibilidade de parcelamento de custas nos Juizados Especiais

Incabível o parcelamento de custas recursais perante os Juizados Especiais, por incompatibilidade com o rito sumaríssimo (art. 8º, § 2º, da Lei nº 18.413/2014/PR e art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95). Deve o recolhimento ocorrer de forma integral.

Irrecorribilidade de decisão interlocutória nos Juizados Especiais

Irrecorríveis são as decisões interlocutórias no rito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, que restringe o cabimento do recurso inominado às sentenças. Não acarreta a irrecorribilidade preclusão, permitindo reapreciação quando do recurso inominado contra futura sentença.

Inadmissibilidade de agravo de instrumento nos Juizados Especiais

Não possui o agravo de instrumento previsão no microssistema dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95). Estabelece o art. 41 que o recurso cabível contra sentença é o recurso inominado. Afasta a especialidade do rito sumaríssimo a aplicação subsidiária do art. 1.015 do CPC.

Recurso inominado contra decisão terminativa de IDPJ — cabimento pela fungibilidade

Possui natureza terminativa a decisão que indefere a petição inicial e extingue o IDPJ (art. 485, VI, CPC). No microssistema dos Juizados Especiais, impõe a ausência de previsão de agravo de instrumento o conhecimento do recurso inominado pela fungibilidade.

Inovação recursal

Configura inovação recursal a dedução, em sede de razões recursais, de pedido ou causa de pedir não veiculados na petição inicial, sendo inadmissível sua apreciação nesta fase. Veda o ordenamento jurídico, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, o conhecimento de teses formuladas de forma inédita nas razões recursais.

Dialeticidade — repetição de argumentos da contestação

Não enseja a mera repetição de argumentos da contestação, por si só, o não conhecimento do recurso, desde que suficientes as razões para impugnar os fundamentos da decisão atacada (STJ, REsp 1.665.741, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26/11/2019). Recursos formulados de maneira genérica, que não

infirmem pormenorizadamente os fundamentos da decisão recorrida, ofendem o princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC).

Perda superveniente do objeto

Opera a celebração de acordo extrajudicial devidamente homologado a resolução do mérito e o esvaziamento da lide. Sobrevindo na fase recursal, impõe o não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Concessão mediante elementos probatórios

Art. 5º, LXXIV, CF, e art. 99, § 2º, do CPC. Verificada nos autos a presença de elementos probatórios aptos a corroborar a presunção de vulnerabilidade econômica, impõe a concessão do benefício.

Indeferimento por deficiência probatória

Art. 98 do CPC. Deve a concessão do benefício observar o binômio possibilidade–necessidade (STJ, EDcl no AREsp 348780/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 25/10/2013). Autoriza o indeferimento o descumprimento de comando judicial para apresentação de documentos comprobatórios.

MANDADO DE SEGURANÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS

Inadmissibilidade como sucedâneo recursal

Súmula nº 267 do STF. Art. 10 da Lei nº 12.016/2009. Inadmissível o mandado de segurança como sucedâneo recursal quando existente recurso próprio cabível. Cabe a defesa de bens atingidos por constrição judicial pela via dos embargos de terceiro (art. 674 do CPC). Encontra vedação no art. 18 do CPC a postulação de direito alheio em nome próprio.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Natureza integrativa e limites

Possuem os embargos de declaração natureza integrativa, voltados exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (arts. 48 da Lei nº 9.099/95 e 1.022, I a III, do CPC). Não servem como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria decidida (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2622962/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 02/12/2024).

Desnecessidade de enfrentamento exaustivo de argumentos

Não está o julgador obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada (STJ, AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 22/11/2017). Art. 371 do CPC.

Prequestionamento nos Juizados Especiais

Enunciado 125 do FONAJE: "Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário." Suficiente o prequestionamento implícito (art. 1.025 do CPC).

Acolhimento por erro de premissa fática

Comportam os embargos acolhimento com efeitos infringentes quando a decisão embargada incorre em erro de premissa quanto à valoração do acervo probatório.

COMPETÊNCIA

Incompetência dos Juizados — necessidade de perícia grafotécnica

Atrai a necessidade de perícia grafotécnica por expert nomeado judicialmente a incompetência absoluta do Juizado Especial (art. 51, II, da Lei nº 9.099/95). Enunciado 54 do FONAJE: "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material."

Rejeição de preliminar de incompetência — matéria de direito

Enunciado nº 2 da Turma Recursal Plena do TJPR: "Simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial, mormente quando não exauridos os instrumentos de investigação abarcados pela Lei n.º 9.099/95."

Competência territorial nos Juizados Especiais

Art. 4º, II, da Lei nº 9.099/95: poderá a demanda ser ajuizada no foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, configurando faculdade de escolha conferida ao credor.

Conflito de competência — Banco do Brasil (sociedade de economia mista e matéria bancária)

Prevalece o critério ratione materiae sobre o ratione personae (princípio da especialidade). Art. 7º da Resolução nº 466/2024-CSJES. Firmou a Turma Recursal Plena em 12.04.2021: pertence a competência para matéria bancária às 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Turmas Recursais, ainda que a parte seja sociedade de economia mista.

Valor da causa e limite de alçada

Em ações que visam exclusivamente a cobrança de parcelas inadimplidas, corresponde o valor da causa ao proveito econômico imediato. Havendo pedido que incida sobre a existência, validade ou rescisão do negócio jurídico, deverá o valor da causa corresponder ao valor integral do contrato (art. 292, II, do CPC e Enunciado nº 39 do FONAJE). Ultrapassado o limite de quarenta salários-mínimos, impõe a declaração de incompetência.

PRELIMINARES DE MÉRITO

Cerceamento de defesa — julgamento antecipado com prova suficiente

Arts. 370 e 355, I, do CPC. É o juiz o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências protelatórias e julgar antecipadamente quando suficiente o acervo probatório.

Cerceamento de defesa — supressão da fase instrutória

Configura cerceamento de defesa a conduta jurisdicional que julga antecipadamente o mérito, rejeitando a pretensão sob o pretexto de insuficiência probatória (art. 373, I, do CPC), após ter indeferido requerimento tempestivo para produção de prova em audiência. No rito dos Juizados Especiais, independe a oitiva de testemunhas levadas à audiência de prévio arrolamento ou intimação (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). Impõe a supressão dessa garantia a nulidade da sentença.

Nulidade por supressão de instância

Não pode o órgão revisor substituir o juízo de primeiro grau na apreciação originária de questões fáticas ou jurídicas que não foram previamente submetidas, instruídas e decididas na instância ordinária. Viola a prolação de acórdão com indevida supressão de instância o devido processo legal.

Ilegitimidade passiva — teoria da asserção

Verifica a legitimidade de causa à luz da teoria da asserção, bastando verificar se os fatos descritos na petição inicial, caso comprovados, conduzem à responsabilidade da parte demandada.

Legitimidade ativa — MEI e consumidor por equiparação

Constitui a figura do Microempreendedor Individual (MEI) ficção jurídica tributária, não havendo distinção de personalidade jurídica em relação à pessoa física titular, que possui plena legitimidade ativa. Equiparado a consumidor, nos termos do art. 17 do CDC, o terceiro que sofre diretamente as consequências do defeito sem ter integrado formalmente a relação contratual.

Revelia — presunção relativa

Gera a revelia presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, porém de caráter relativo, não dispensando a parte autora de demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

Extinção prematura — inépcia da inicial e ausência injustificada

Revela prematuridade a prolação de sentença terminativa por suposta insuficiência documental quando a exordial vier acompanhada de elementos mínimos aptos a justificar a demanda. Lado outro, enseja o não comparecimento da parte autora à audiência a extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), salvo apresentação de documento idôneo que ateste impossibilidade absoluta de locomoção.

PRESCRIÇÃO

Prescrição da pretensão de cobrança — desconto de dívida prescrita como ato ilícito

Art. 206, § 5º, I, do CC: prazo quinquenal para cobrança de dívidas líquidas. Configura a realização de descontos em conta bancária para saldar dívida prescrita ato ilícito, pois excede os limites do exercício regular do direito.

RESPONSABILIDADE CIVIL — REGRAS GERAIS

Responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC)

Responde o fornecedor de serviços, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços. Excludentes: culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, inexistência do defeito (art. 14, § 3º, CDC).

Responsabilidade objetiva de concessionárias de serviço público

Art. 37, § 6º, CF, e art. 14 do CDC. Fundada na teoria do risco administrativo (não integral). Admitido o afastamento mediante demonstração de excludente do nexo causal (STJ, REsp 1.849.987/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/08/2023).

Responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento

Arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Respondem solidariamente as empresas que integram a mesma cadeia de fornecimento pelos vícios e danos causados ao consumidor.

Inversão do ônus da prova — não dispensa demonstração mínima

Art. 6º, VIII, do CDC. Não dispensa a inversão do ônus da prova o consumidor da demonstração mínima do direito alegado (art. 373, I, CPC; STJ, AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/02/2020).

DANO MORAL — REGRAS GERAIS

Requisito de configuração

Pressupõe a configuração do dano moral grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por período desarrazoado (STJ, AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02/05/2018).

Não configuração por mero inadimplemento contratual

Não enseja o descumprimento de dever contratual, por si só, reparação extrapatrimonial. Necessária a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade que ultrapasse o mero dissabor. Cobranças indevidas sem negativação, contatos indesejados de telemarketing ou tentativa frustrada de estorno caracterizam dissabor do cotidiano, exigindo prova concreta de abalo excepcional.

Quantum indenizatório — critérios de fixação

Deve a indenização por danos morais ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e proporcionalidade (STJ, AgInt no AREsp 1.352.950/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/03/2019). Método bifásico: valor básico por referência ao interesse jurídico lesado e a precedentes, com ajuste pelas peculiaridades do caso concreto (REsp 1.473.393/SP, Rel. Luis Felipe Salomão, j. 04/10/2016). Art. 944, CC.

Dano moral de pessoa jurídica

Súmula 227 do STJ: pode a pessoa jurídica sofrer dano moral, especialmente quando a conduta ilícita

abala sua credibilidade, reputação e capacidade operacional.

DANO MORAL — HIPÓTESES ESPECÍFICAS

Descontos indevidos em verba alimentar de pessoa hipervulnerável

Constitui o benefício previdenciário verba de natureza alimentar com proteção jurídica reforçada. Ultrapassa o mero aborrecimento a subtração indevida e contínua de valores que compromete a subsistência digna de consumidor idoso e hipervulnerável, configurando dano moral.

Privação de bem essencial ao exercício profissional

Configura dano moral o atraso excessivo na entrega de bens essenciais à atividade profissional, com cumprimento da obrigação somente após o ajuizamento da demanda, quando a privação gera angústia e temor quanto à continuidade do negócio.

Cobrança vexatória e abuso de direito

Configuram abuso de direito (art. 187, CC) as condutas que extrapolam o exercício regular do direito de cobrança, gerando dever de indenizar pela responsabilidade objetiva.

Imputação falsa de fatos graves pela imprensa — dano in re ipsa

Gera a imputação falsa de fatos graves dano moral presumido, independentemente de comprovação de prejuízo material específico. Caracteriza a falta de diligência na verificação dos fatos falha na prestação do serviço de informação.

Perturbação sistemática por telemarketing

Configura a manutenção de contatos indesejados após pedidos de cessação falha na prestação do serviço e prática abusiva, com responsabilidade objetiva (art. 14, CDC).

Extravio temporário de bagagem — não configuração automática

Não opera o dano moral em casos de extravio de bagagem na modalidade in re ipsa, exigindo prova robusta de violação aos direitos da personalidade. Constitui circunstância mitigadora a restituição dentro do prazo da Resolução nº 400 da ANAC.

Ofensa em redes sociais — imputação de crime sem comprovação

Atinge a honra subjetiva a imputação de crime a outrem por meio de publicação em rede social, sem comprovação, configurando ato ilícito (arts. 186, 187 e 927 do CC). Agrava a violação a divulgação com exposição de imagem pessoal.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

Dano moral in re ipsa

Configura a inscrição ou manutenção indevida em órgão de restrição ao crédito dano moral in re ipsa, presumido (STJ, AgInt no AREsp 1.745.021/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/04/2021; AREsp 2.976.037/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 27/11/2025). Enunciado nº 11 da 1ª Turma Recursal do TJPR.

Relativização — Súmula 385 do STJ

Afasta a existência de anotações restritivas preexistentes e legítimas o direito à indenização moral (Súmula 385 do STJ).

Notificação prévia por via eletrônica

Válida a notificação prévia por via eletrônica (SMS/e-mail), dispensando Aviso de Recebimento (Súmula 404 do STJ). Incumbe ao órgão arquivista apenas demonstrar o envio da comunicação ao endereço informado pelo credor, não lhe sendo exigida a verificação da titularidade.

ENERGIA ELÉTRICA — CONCESSIONÁRIA (COPEL)

Interrupção prolongada — dano moral configurado

Ultrapassa o mero dissabor a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica (serviço público essencial, art. 22, CDC) por demora excessiva e injustificada no restabelecimento. Aperfeiçoam os danos morais no próprio evento (STJ, AREsp 1.739.464, Rel. Min. Humberto Martins, j. 22/09/2020).

Força maior por evento climático extremo — excludente de responsabilidade

Configura força maior apta a romper o nexo causal a interrupção decorrente de evento climático catastrófico, documentado por relatório técnico do SIMEPAR. Art. 4º, § 3º, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/21. Não basta a duração prolongada da interrupção, quando decorrente de condições extremas que exigem ampla recomposição da rede, para caracterizar falha.

Relatório de interrupções auditado pela ANEEL — presunção de veracidade

Gozam os relatórios de interrupção produzidos pela concessionária, regularmente auditados pela ANEEL, de presunção de veracidade. Não é suficiente a prova testemunhal, desacompanhada de outros meios probatórios, para afastar essa presunção. Necessário que a parte comprove, a partir do caso concreto, qual seria a irregularidade existente no relatório.

Interrupção e danos à produção agrícola (secagem de fumo)

Configura falha na prestação do serviço a interrupção durante processo produtivo crítico. Constitui abusiva transferência do risco da atividade a exigência de que o produtor rural disponha de gerador. Pode o quantum indenizatório ser apurado mediante laudo técnico com ART, corroborado por prova testemunhal e notas fiscais, em atendimento ao princípio da restitutio in integrum (art. 944, CC).

Distinção entre residência rural e produtor rural

Não se confunde residir em zona rural com a condição de produtor rural (Resolução nº 414/2010, ANEEL, art. 5º, § 4º). Não autoriza a mera localização em área rural presumir atividade agropecuária ou vulnerabilidade qualificada.

Fatura exorbitante — inexigibilidade e restituição

Incumbe à concessionária, quando as faturas apresentam salto exponencial de consumo incompatível com o histórico da unidade consumidora, demonstrar a regularidade do medidor, mediante laudo técnico ou relatório de vistoria (art. 373, II, CPC). Configura a ausência dessa prova falha na prestação do serviço, ensejando declaração de inexigibilidade e reexpedição das faturas com base na média dos últimos doze meses.

Suspensão ilegal do fornecimento — dano moral in re ipsa

Dispensa a suspensão ilegal do fornecimento de serviço essencial a comprovação de efetivo prejuízo, operando o dano moral in re ipsa (STJ, AgRg no AREsp 324.970/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 31/03/2014).

DIREITO BANCÁRIO — CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

Validade da contratação de RMC

Art. 6º, § 5º, da Lei nº 13.172/2015 e art. 3º, III, da IN/INSS nº 39/2009. Pressupõe a validade ciência inequívoca do consumidor quanto à modalidade pactuada. Dever de transparência: arts. 6º, III e IV, e 46 do CDC.

Distinção entre RCC e empréstimo consignado convencional

Opera o RCC mediante desconto automático apenas do valor mínimo da fatura, diversamente do empréstimo consignado tradicional. Deve a distinção ser clara ao consumidor, especialmente pessoa idosa e hipossuficiente.

Vício de consentimento afastado pelo uso reiterado do cartão

Denota a utilização reiterada do cartão para compras e saques conhecimento sobre a natureza do negócio, afastando vício de consentimento. Não se confunde vulnerabilidade (CDC) com incapacidade civil.

Falha no dever de informação — nulidade de cláusula abusiva

Incumbe à instituição financeira demonstrar informação prévia e adequada sobre o mecanismo de pagamento mínimo e a possibilidade de perpetuação da dívida (art. 373, II, CPC). Impõe a nulidade nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Contratante analfabeta — nulidade por inobservância da forma legal

Art. 595 do CC. Configura nulidade insanável a inobservância das formalidades legais exigidas para contratação com pessoa analfabeta. Não conduz a nulidade, contudo, automaticamente ao dever de indenizar por dano moral quando há reconhecimento de recebimento do crédito e inadimplemento.

DIREITO BANCÁRIO — CONTRATAÇÃO E PROVA

Validade de contratos digitais

Possuem os contratos celebrados em ambiente digital a mesma validade dos instrumentos físicos, desde que preservadas integridade e autenticidade da manifestação de vontade.

Assinatura eletrônica sem certificação ICP-Brasil

Válida é a assinatura eletrônica quando garante integridade e autenticidade documental (STJ, REsp nº 2159442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2024).

Ônus da prova na contratação à distância (art. 54-D do CDC)

Em contrato firmado à distância, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, mediante gravação telefônica que demonstre o fornecimento prévio e adequado das informações e a anuência expressa do consumidor (art. 54-D do CDC, Lei nº 14.181/2021). Conduz a inexistência de prova mínima da contratação à inexigibilidade do débito.

Consumidor hipervulnerável — idoso com deficiência visual

Impõe a condição de hipervulnerabilidade dever de cautela redobrado às instituições financeiras (Estatuto do Idoso; STJ, REsp 2.052.228/DF, T3, DJe 15/09/2023). Viola os deveres de informação e boa-fé objetiva a contratação por terminal de autoatendimento por pessoa com deficiência visual, sem demonstração de ferramentas de acessibilidade. Aplicável, por analogia, o art. 595 do CC.

Telas sistêmicas unilaterais — insuficiência probatória

Não são suficientes telas sistêmicas internas, produzidas unilateralmente pela instituição financeira, para demonstrar a regular contratação ou o fornecimento do serviço. Necessária prova robusta da anuência do consumidor.

DIREITO BANCÁRIO — REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Restituição em dobro — conduta contrária à boa-fé objetiva

Independe a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) da natureza do elemento volitivo, cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação: aplicável a partir de 30/03/2021 (STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020).

Restituição em dobro — afastamento quando contratação regular

Não consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva a cobrança quando as provas demonstram contratação regular, recebimento de crédito e uso efetivo do produto.

DIREITO BANCÁRIO — REVISIONAL DE FINANCIAMENTO

Tarifas de registro e avaliação — validade condicionada

STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958): válidas quando o serviço foi efetivamente prestado e inexiste

onerosidade excessiva. Abusiva a cobrança por serviço não efetivamente prestado.

Tarifa de cadastro — legalidade

STJ, REsp 1.251.331/RS: legítima quando cobrada no início da relação contratual, salvo onerosidade excessiva.

Seguro prestamista, garantia mecânica e título de capitalização — venda casada

Tema 972/STJ: não pode o consumidor ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Configura venda casada a inserção direta no contrato, sem destaque, sem contratação apartada e sem demonstração de facultatividade. Incumbe à instituição financeira demonstrar que o financiamento seria disponibilizado sem tais produtos (art. 373, II, CPC).

Seguro ou tarifa em fatura de cartão — ausência de prova de contratação

Exige a cobrança de tarifas ou seguros em fatura de cartão de crédito previsão contratual ou autorização prévia do consumidor (Resolução nº 3.919/2010 do BACEN; Súmula nº 44 do TJPR; STJ, AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13/03/2017). Impõe a ausência de prova da regular contratação a inexigibilidade e restituição dos valores.

Juros remuneratórios reflexos sobre cobranças indevidas

Devida a restituição de juros remuneratórios sobre os valores declarados indevidos, sob pena de enriquecimento sem causa. Inaplicável o Tema 968/STJ para casos de tarifas indevidas (TJPR, 5ª Seção Cível, 0023184-95.2022.8.16.0000).

Juros moratórios — limitação a 1% ao mês

Súmula 379 do STJ: nos contratos bancários não regidos por legislação específica, podem os juros moratórios ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Aplicável inclusive a Cédulas de Crédito Bancário (Lei 10.931/04), cuja norma autoriza a pactuação mas não fixa limite superior.

Débito automático em conta benefício — impenhorabilidade

Constitui prática ilegal a imposição de descontos via débito automático para pagamento de empréstimo pessoal diretamente em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Ofende a conduta a impenhorabilidade das verbas alimentares (art. 833, IV, do CPC).

DIREITO BANCÁRIO — FRAUDE E DEVER DE SEGURANÇA

Golpe da falsa central — transação atípica — Súmula 479/STJ

Respondem objetivamente as instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479/STJ). Abrange o dever de segurança a integridade patrimonial do consumidor, impondo à instituição verificar a regularidade das transações e desenvolver mecanismos capazes de identificar movimentações atípicas (STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 15/09/2023).

Golpe do PIX — culpa exclusiva da vítima (fortuito externo)

Caracteriza fortuito externo e culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC) a transferência voluntária de valores pelo consumidor (via PIX) após negociação fora do ambiente bancário, sem verificação prévia da idoneidade do recebedor. Inexistindo falha no sistema de segurança bancário, resta afastado o dever de restituição.

Nulidade contratual por fraude — restituição integral

Impõe a declaração de nulidade do contrato a restituição das partes ao estado anterior (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.676.044/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16/08/2021). Quando o valor creditado foi integralmente transferido a terceiro fraudador, sem proveito econômico do consumidor, não se confunde a quitação do empréstimo com devolução do valor liberado.

DIREITO BANCÁRIO — CONTRATOS COLIGADOS

Rescisão do contrato principal e extinção do acessório de financiamento

Vigora no direito consumerista a teoria dos contratos coligados. Possui o contrato de financiamento natureza acessória em relação ao contrato de compra e venda. Integra a instituição financeira que atua em parceria comercial com a revendedora a mesma cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC). Rescindido o contrato principal, impõe a rescisão automática do acessório.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Teoria menor (art. 28, § 5º, do CDC)

Basta que a personalidade da empresa represente obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Intermediadora de pagamentos — responsabilidade solidária

Assumem a condição de garantes da operação as intermediadoras que atuam no comércio eletrônico, facilitando transações e gerindo o fluxo financeiro (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, CDC), especialmente quando a vendedora original se torna insolvente e os recursos permanecem sob gestão da intermediadora.

PLATAFORMA DIGITAL — BLOQUEIO DE CONTA DE VENDEDOR

Teoria finalista mitigada — aplicação do CDC a microempresas

Podem microempresas e pessoas jurídicas com vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor ter o CDC aplicado, mesmo não sendo destinatárias finais (STJ, AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Rel.: Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02/05/2022).

Bloqueio sem comprovação de irregularidade — abuso de direito

Somente configura exercício regular de direito (art. 188, I, CC) a prerrogativa contratual de bloqueio quando exercida de forma proporcional, motivada e com observância do procedimento previsto no próprio

contrato. Configura abuso de direito o bloqueio permanente sem transparência e contraditório mínimo.

PLATAFORMAS DIGITAIS — RESPONSABILIDADE POR FRAUDE

Plataforma como mera vitrine (marketplace) — excludente de responsabilidade

Quando atua a plataforma digital como mera vitrine de classificados, sem intervir no pagamento ou na logística, e ocorre a transação financeira externamente ao seu sistema, configura a fraude perpetrada por terceiro fortuito externo. Não é o provedor de aplicação segurador universal de transações liquidadas à margem de suas ferramentas de controle (STJ, REsp 1.444.008/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/10/2016). Constitui excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, CDC).

REDES SOCIAIS — RESPONSABILIDADE DE PROVEDORES

Suspensão ou bloqueio injustificado de conta profissional

Comete falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) o provedor que suspende ou encerra conta sem demonstrar a violação dos termos de uso. Quando possui a conta natureza profissional e o bloqueio compromete o faturamento do usuário, ultrapassa a situação o mero dissabor, configurando dano moral.

Invasão de conta por terceiros — falha na segurança

Assume o provedor, ao armazenar dados e gerenciar contas, o risco da atividade, devendo garantir a segurança e inviolabilidade das informações dos usuários (art. 14, CDC). Configura falha na prestação do serviço a invasão de perfil por terceiros. Constitui fortuito interno a exclusão definitiva da conta pela própria plataforma como consequência da invasão, não afastando a obrigação de reativação.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA

Limites na proteção da honra e da imagem

Não ostenta a liberdade de expressão caráter absoluto, devendo harmonizar com a proteção da honra e da imagem (art. 220, caput, e art. 5º, IV, IX e XIV, CF). Limitações: compromisso ético com a informação verossímil, preservação dos direitos da personalidade, vedação de veiculação difamatória (STJ, REsp 1.897.338/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/11/2020). Demandam direitos fundamentais em conflito ponderação pelo princípio da proporcionalidade (STF, MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16/09/1999).

Dever de retratação

Visa a publicação de retificação mitigar os efeitos da publicidade negativa e restaurar a honra do ofendido perante a coletividade.

DIREITO CAMBIÁRIO

Cheque — natureza pro solvendo

Possui o cheque natureza pro solvendo, ficando a eficácia condicionada liberatória à efetiva compensação (STJ, REsp nº 1.094.571/SP, Rel. Luis Felipe Salomão, j. 04/02/2013). Não elide o recibo vinculado a cheque devolvido a presunção de inadimplemento. Detém a quitação (art. 320, CC) presunção relativa.

TRANSPORTE AÉREO

Preterição de embarque — compensação financeira e dano moral

Art. 22 da Resolução ANAC nº 400/2016: configura preterição quando o transportador deixa de transportar passageiro que se apresentou para embarque no voo originalmente contratado. Não elide a reacomodação em voo posterior, com atraso superior a quatro horas, a compensação financeira. Integram intercorrências técnicas e operacionais o risco da atividade (fortuito interno).

Falha no dever de informação e assistência — passageiros idosos e com comorbidades

Agrava a responsabilidade da companhia aérea a falha no dever de assistência material e informacional a passageiros idosos e com comorbidades. Caracteriza dano moral indenizável a permanência no aeroporto por longo período, desamparados.

Cancelamento por manutenção extraordinária — fortuito interno

Caracteriza fortuito interno o cancelamento motivado por manutenção extraordinária da aeronave, não elidindo a responsabilidade objetiva. Afastada a limitação das Convenções de Varsóvia/Montreal para indenizações morais em transporte aéreo internacional (Tema 1240 STF).

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

Tempo de espera para descarregamento — Lei 11.442/2007

Art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007: perfaz o prazo máximo para carga e descarga 5 horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual é devida indenização ao TAC ou ETC. Não constitui a realização de aviso prévio condição para o recebimento da indenização. Constitui o relatório de rastreamento meio idôneo para comprovação.

TELECOMUNICAÇÕES

Multa de fidelidade indevida quando há falha na prestação do serviço

Art. 37, § 2º, II, da Resolução nº 765/2023 da ANATEL: vedada a cobrança de multa por rescisão antecipada quando há descumprimento de obrigação contratual ou legal pela prestadora, a quem cabe o ônus da prova. Insuficientes telas sistêmicas internas para demonstrar o regular fornecimento.

Teoria da aparência — responsabilidade por atos de terceiros em nome da operadora

Configura a cadeia de serviços quando terceiros se utilizam do nome da operadora para oferecer seus serviços. Aplicável a teoria da aparência para responsabilização da operadora, a quem incumbe tomar medidas para coibir o uso indevido de sua marca.

Distinção entre ilicitude contratual e dano moral em cobrança indevida

Nem toda ilicitude contratual gera, automaticamente, abalo moral indenizável. Resolve a cobrança indevida na esfera patrimonial mediante restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), que já carrega caráter punitivo.

RECALL — CHAMAMENTO PREVENTIVO DE VEÍCULOS

Limites da responsabilidade da montadora

Art. 10, § 1º, do CDC: restrita a gratuidade ao serviço de reparo e substituição de peças. Não se estende a despesas logísticas autônomas quando inexiste defeito real que impeça a condução. Configura o recall cumprimento de dever legal e medida de proteção à vida do consumidor.

VÍCIOS CONSTRUTIVOS

Consumidor por equiparação (art. 17, CDC)

É consumidor por equiparação o morador que não é contratante formal mas sofre diretamente os efeitos dos defeitos construtivos. Exige a proteção do CDC a condição de vítima do evento de consumo, não a assinatura do instrumento negocial.

Responsabilidade objetiva do construtor (art. 12, CDC)

Merece interpretação ampla o conceito de solidez e segurança, abrangendo todo defeito que inviabilize condições adequadas de moradia (STJ, AgRg no REsp 399.701/PR, j. 12/04/2005).

Dano moral por vícios construtivos — não presunção

Não é presumido o dano moral na ocorrência de vícios de construção, configurado apenas quando houver circunstâncias excepcionais comprovadas (STJ, AgInt no REsp 1.955.291/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/02/2022).

LOCAÇÃO

Primazia da realidade sobre a forma — termo final da obrigação

Embora constitua a entrega das chaves, via de regra, o ato formal que encerra a locação, deve o princípio da primazia da realidade nortear as decisões. Quando demonstra a prova documental a ciência da desocupação e a retomada da posse pelo locador, configura a manutenção da cobrança para período posterior enriquecimento sem causa.

Corte de serviço essencial a pedido do locador durante vigência do contrato

Configura conduta abusiva e ato ilícito (arts. 186, 187 e 927 do CC) a solicitação de interrupção de fornecimento de serviço essencial pelo locador, titular da conta, enquanto vigente o contrato de locação. Não concede a obrigação de transferência de titularidade pelo locatário ao locador o direito de solicitar o corte.

Competência dos Juizados para cobrança decorrente de locação

Art. 3º, III, da Lei nº 9.099/95: não alcança a vedação de ações de despejo as cobranças de quantia certa oriundas de contrato de locação.

FURTO EM ESTACIONAMENTO

Dever de guarda — Súmula 130 do STJ

Assume o estabelecimento comercial o dever de guarda sobre os veículos de clientes e funcionários alocados em suas dependências (Súmula 130 do STJ). Responde objetivamente pela reparação material. Comprovado que o bem subtraído era o meio de locomoção diário para o labor, ultrapassa a falha na segurança o aborrecimento e atrai compensação por danos morais.

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES

Vícios redibitórios e risco assumido

Submete o negócio jurídico firmado exclusivamente entre pessoas físicas ao Código Civil (art. 441). Em veículo com longo tempo de fabricação, alta quilometragem ou histórico notório de leilão, inserem eventuais manutenções atreladas ao desgaste natural no risco assumido pelo comprador. Sujeito o direito de reclamar, quando aplicável o CDC, ao prazo decadencial de 90 dias (art. 26, II e § 3º).

ACIDENTES DE TRÂNSITO

Causa primária vs. causa secundária

Recai a responsabilidade civil sobre o condutor que pratica a causa primária e determinante do acidente, como a inobservância do dever de parada em cruzamento, colisão contra veículo estacionado ou conversão inadequada.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS

Extinção prematura (art. 53, § 4º, Lei nº 9.099/95)

Constitui medida excepcional a extinção do cumprimento de sentença, dependendo da demonstração de esgotamento das diligências executórias e da prévia intimação do exequente. Configura prematuridade a ausência de intimação prévia. Devem ser processados os pedidos de utilização de ferramentas de pesquisa patrimonial (SNIPER, CNIB, SERASAJUD) antes da extinção.

Astreintes e tutela específica

Deve prevalecer, em sede de obrigação de fazer, a tutela específica, sendo a conversão em perdas e danos medida excepcional (art. 499 do CPC). Possui a multa cominatória natureza coercitiva, devendo o juízo adequar seu valor e fixar teto proporcional à obrigação principal (art. 537 do CPC).

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Não configuração pelo exercício do direito de defesa ou de ação

Exige a condenação prova robusta de dolo processual específico (art. 80, CPC). Não configura a mera improcedência dos argumentos automaticamente alteração da verdade dos fatos. Somente se aplica a penalidade quando comprovada culpa grave ou dolo (STJ, AgInt no AREsp 2.649.924/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17/02/2025).

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS

Lei nº 14.905/2024 — aplicação imediata

Possui a Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do CC, natureza processual, com aplicação imediata aos processos em curso. Correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC). Juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o percentual da correção monetária (art. 406, § 1º, CC).

Juros de mora em responsabilidade extracontratual

Súmula 54 do STJ: incidem os juros moratórios a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual.

NULIDADES PROCESSUAIS

Supressão de instância

Carece o órgão revisor de competência para substituir o juízo de primeiro grau na apreciação originária de questões fáticas ou jurídicas não submetidas, instruídas e decididas na instância ordinária. Viola o devido processo legal a prolação de acórdão com indevida supressão de instância, consubstanciando nulidade absoluta passível de declaração de ofício a qualquer tempo, impondo o retorno dos autos à origem.

Cerceamento de defesa — supressão da fase instrutória

Configura cerceamento de defesa a conduta jurisdicional que julga antecipadamente o mérito, rejeitando a pretensão sob o pretexto de insuficiência probatória (art. 373, I, do CPC), após prévio indeferimento de requerimento tempestivo para produção de prova em audiência. Independe de prévio arrolamento ou intimação no rito dos Juizados Especiais a oitiva de testemunhas levadas à solenidade (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). Impõe a supressão dessa garantia a nulidade da sentença.

Cerceamento de defesa — ausência de intimação sobre defensor dativo

Viola as garantias constitucionais do contraditório a ausência de intimação da parte executada acerca da decisão que indefere pedido de nomeação de defensor dativo formulado para viabilizar interposição de recurso. Impede a impossibilidade de exercício do direito recursal por falha de comunicação a formação válida da coisa julgada, impondo a nulidade da certidão de trânsito em julgado e a reabertura de prazo.

COMPETÊNCIA (COMPLEMENTOS)

Valor da causa e limite de alçada — contratos

Em ações que visam exclusivamente a cobrança de parcelas inadimplidas, corresponde o valor da causa ao proveito econômico imediato. Havendo pedido que incida sobre a existência, validade ou rescisão do negócio jurídico, deverá corresponder ao valor integral do contrato (art. 292, II, do CPC e Enunciado nº 39 do FONAJE). Ultrapassado o limite de quarenta salários-mínimos, impõe a declaração de incompetência do Juizado.

Litisconsórcio facultativo — descontos previdenciários vs. PROAGRO

Nas demandas de restituição por descontos associativos indevidos em benefício previdenciário, atua o INSS como mero órgão pagador, configurando litisconsórcio facultativo, fixando a competência da Justiça Estadual. Diversamente, nas ações sobre cobertura securitária do PROAGRO, detém o Banco Central do Brasil legitimidade passiva exclusiva ou em litisconsórcio necessário, atraindo a competência absoluta da Justiça Federal.

LEGITIMIDADE (COMPLEMENTO)

Sociedade de advogados nos Juizados Especiais

Possui a sociedade de advogados, desde que regularmente registrada na OAB e com receita adequada aos limites de microempresa, legitimidade para postular nos Juizados Especiais Cíveis (aplicação analógica do art. 8º, § 1º, II, da Lei nº 9.099/95).

DIREITO BANCÁRIO (COMPLEMENTOS)

Encerramento unilateral de conta corrente

Constitui direito subjetivo o encerramento de conta corrente, condicionado à notificação prévia do correntista. Configura ilícito civil o cancelamento abrupto, sem aviso e desacompanhado de prova contundente de suspeita de fraude. Agrava a conduta a retenção indevida de saldo disponível, gerando dano moral compensatório.

Parcelamento automático do rotativo (Resolução BACEN 4.549/2017)

Condiciona o parcelamento automático do saldo devedor do rotativo à prova da prestação de informação prévia e da oferta de condições financeiras mais vantajosas ao consumidor. Ausente tal demonstração, configura abusividade a operação.

Compensação de cheque por cópia — negligência bancária

Constitui negligência bancária a compensação de cheque mediante simples cópia reprográfica, creditando valor a terceiro estranho à relação (Súmula 479 STJ), impondo ressarcimento material.

VÍCIOS DO PRODUTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Vício oculto de bem durável — vida útil

Em vício oculto de bem durável, responde o fornecedor pela falha estrutural com base na vida útil, mesmo após superada a garantia, impondo a devolução do bem e restituição do valor. Não é presumido o dano moral nessa hipótese.

Empreitada — falhas qualitativas sem inutilização estrutural

Resolvem falhas qualitativas de execução, sem inutilização estrutural, pelo abatimento proporcional do preço.

Evento irrepetível — entrega parcial por corrompimento de arquivos

Converte em perdas e danos a obrigação decorrente de entrega parcial por corrompimento de arquivos de momento irrepetível (ex.: fotografia de formatura/casamento). Gera efetiva compensação extrapatrimonial a frustração de legítima expectativa.

DIREITO CONDOMINIAL

Taxas condominiais — responsabilidade da construtora até entrega das chaves

Recai sobre a construtora a responsabilidade pelo adimplemento de taxas condominiais de imóvel novo até a efetiva entrega das chaves e ciência do condomínio (Tema 886 do STJ). Ilegal o repasse extrajudicial de honorários advocatícios sem previsão em convenção.

Adaptações de acessibilidade (PNE)

Desobrigam a construtora as deficiências de acessibilidade supervenientes à obra. Cabem ao condomínio as adequações em áreas comuns, por deliberação assemblear.

LOCAÇÃO (COMPLEMENTOS)

Seguro-fiança e tarifas contratuais

Lícitas a renovação automática de seguro-fiança e a imposição de tarifa por pagamento em boleto, desde que existam previsão e solicitação expressas em contrato (pacta sunt servanda).

Responsabilidade por avarias — necessidade de laudos de vistoria

Subordina a responsabilidade do locatário por avarias no imóvel à apresentação de laudos de vistoria de entrada e saída.

ENERGIA ELÉTRICA (COMPLEMENTO)

Danos em veículos por estrutura da rede elétrica — nexo causal

Exige a alegação de danos materiais e morais provocados por queda de objeto da rede elétrica sobre veículo demonstração inequívoca do nexo de causalidade (dinâmica do sinistro correlacionada aos registros operacionais da concessionária). Inexistindo indícios mínimos de falha estrutural, resta afastado o dever de indenizar.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO (COMPLEMENTO)

Pane seca em transporte rodoviário de passageiros

Constitui negligência na manutenção preventiva (fortuito interno) a interrupção da viagem por pane seca. Configura dano moral o atraso desproporcional com risco em rodovia.

Legitimidade para reembolso — bilhete nominativo

Pertence exclusivamente ao passageiro titular do bilhete nominativo a legitimidade para postular reembolso.

PLATAFORMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO (COMPLEMENTO)

Responsabilidade solidária por ausência de entrega ou produto diverso

Integram plataformas de comércio eletrônico a cadeia de consumo e respondem solidariamente pela ausência de entrega da mercadoria ou envio de produto diverso do anunciado.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Financiamento ou diluição (DIS) sem prova de adesão

Condiciona a adesão do aluno a programas de financiamento ou diluição (DIS) à prova expressa de anuência. Ausente a prova, configuram dano moral presumido a cobrança posterior e negativação.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBÊNCIA

Êxito parcial — isenção de honorários

Considerando o parcial êxito recursal, descabe a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em conformidade com o entendimento firmado no PUIL nº 3.874/PR (2023/0433250-2) e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

PRINCÍPIOS PROBATÓRIOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS

Princípio da oralidade — deferência ao juízo de origem

Norteia o procedimento dos Juizados Especiais o princípio da oralidade (art. 2º, Lei nº 9.099/1995), conferindo à prova oral relevante papel na solução da controvérsia. Garante a instrução mediante depoimento ao julgador contato direto com a formação da prova, merecendo especial deferência o juízo de origem na avaliação dos fatos, salvo flagrante erro ou contradição.

Formação do convencimento — livre apreciação da prova

Não está o magistrado obrigado a pronunciar sobre cada argumento ou prova de forma minuciosa ou exaustiva, sendo suficiente que fundamente sua decisão com base nos elementos que considerar pertinentes e suficientes para a formação de seu convencimento (art. 371 do CPC). Consolida o STJ que "o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 22/11/2017).

JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Competência do relator — art. 932, III, do CPC

Nos termos do art. 932, III, do CPC, com amparo na Súmula nº 568 do STJ e na forma do art. 182 do Regimento Interno do TJPR, compete ao relator negar seguimento monocraticamente a recurso manifestamente inadmissível.

Indeferimento de pedido de julgamento monocrático — ausência de entendimento dominante

Não comporta acolhimento o pedido de julgamento monocrático quando ausente o enquadramento do feito nas hipóteses legais de decisão unipessoal. Deve o conceito de "entendimento dominante" pressupor a existência de súmula ou tese firmada em julgamento de casos repetitivos e incidentes (art. 932 do CPC). Ausente tal enquadramento, pertence ao colegiado a competência natural para o julgamento.

Distinguishing — inaplicabilidade de precedente por distinção fática

Operado o distinguishing em razão da natureza distinta das atividades, marcos regulatórios ou circunstâncias fáticas, resta afastada a incidência do precedente invocado, impondo o julgamento do mérito pelo colegiado.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (COMPLEMENTO)

Configuração — conduta processual contrária à lealdade e boa-fé

Exige a condenação por litigância de má-fé análise criteriosa, pois envolve juízo de reprovabilidade da conduta processual. Verificado que a parte sustentou fatos destoantes do conjunto documental, omitiu circunstâncias relevantes e atribuiu à parte adversa conduta ilícita sem comprovação mínima, afronta tal postura os deveres de lealdade e boa-fé, justificando a incidência do art. 80, II e III, do CPC. Não configura equívoco ou interpretação extensiva, mas afirmações categóricas sem amparo probatório, aptas a induzir o juízo a erro.

RELAÇÃO DE CONSUMO — CONFIGURAÇÃO (COMPLEMENTO)

Relação consumerista bancária — Súmula 297 do STJ

Presentes as figuras de consumidor e da instituição financeira como fornecedora (arts. 2º e 3º do CDC), reveste a relação entre as partes natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo aplicável o CDC. Incide a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC).

MANDADO DE SEGURANÇA (COMPLEMENTO)

Recebimento e tramitação

Constitui o Mandado de Segurança ação destinada à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública (art. 5º, LXIX, CF), exige a concessão de medida liminar a demonstração de fundamento relevante e do risco de ineficácia da medida (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09). Notificação da autoridade coatora para informações no prazo de 10 dias (art. 7º, I). Ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (art. 7º, II). Remessa ao Ministério Público para manifestação em 10 dias (art. 12).

REPETIÇÃO DO INDÉBITO (COMPLEMENTO)

Restituição mista — cobranças anteriores e posteriores a 30/03/2021

Havendo cobranças indevidas anteriores e posteriores a 30/03/2021, impõe a modulação do EAREsp 676.608/RS a restituição na forma simples para as cobranças anteriores e em dobro para as posteriores. Devida a restituição inclusive dos valores cobrados indevidamente no curso da demanda, com a devida compensação dos valores recebidos pela autora a título de saque e eventuais compras, a serem comprovados em sede de cumprimento de sentença.